



PUTUSAN
Nomor 3567 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MAIRAWATI**, bertempat tinggal di depan Pasar Bandar Buat, RT 02, RW 03, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 2. **YULIA NELTI**, bertempat tinggal di depan Pasar Bandar Buat, RT 02, RW 03, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 3. **HERLINDA**, bertempat tinggal di depan Pasar Bandar Buat, RT 02, RW 03, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 4. **NORA**, bertempat tinggal di depan Pasar Bandar Buat, RT 02, RW 03, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 5. **BASNIDAR**, bertempat tinggal di depan Pasar Bandar Buat, RT 02, RW 03, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jon Roza Syaukani, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Jon Roza Syaukani & Rekan, beralamat di Jalan Abdul Muis, 17 C, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2023



ERMAWATI, bertempat tinggal di Koto Lalang, RT 003, RW 007, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mevrizal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MevRizal, beralamat di Jalan Abdul Muis, Nomor 23D, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2022;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di depan Bandar Buat, Nomor 11, RT 02, RW 03, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, seluas 128 m², dengan ukuran panjang $\pm$ 16 m dan lebar $\pm$ 8 m, dengan batas sepadan:
 - sebelah utara berbatas dengan Jalan Padang-Indarung;
 - sebelah selatan berbatas dengan bagian dari tanah/kawan tanah ini juga;
 - sebelah barat berbatas dengan bagian dari tanah/kawan tanah ini juga;
 - sebelah timur berbatas dengan bagian dari tanah/kawan tanah ini juga;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 September 2003, yang diberikan oleh Kaum Suku Jambak, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, kepada Penggugat, yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum yaitu Bahar Glr. Bandaro Alam serta oleh anggota kaum, diketahui oleh Penghulu Suku Jambak Lubuk Kilangan, oleh Ketua RT 02, RW 03, oleh Lurah Bandar Buat dan oleh Camat Lubuk Kilangan dan terhadap surat pernyataan hibah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2023



tersebut telah dibukukan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu oleh Notaris Yuyu Trisanti, S.H., tertanggal 23 Desember 2003;

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang mengambil dan menguasai tanah objek perkara, merusak dan merobohkan tembok pembatas petak kedai dan mendirikan bangunan secara tanpa hak di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp509.000.000,00 (lima ratus sembilan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kerugian materiil, sebesar Rp409.000.000,00 (empat ratus sembilan juta rupiah);
 - b. kerugian immateriil, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara *a quo* serta mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak darinya dan menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat dan jika ingkar dengan bantuan alat negara;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*;

Dan/atau, apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pdg., tanggal 13 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi atau keberatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat mempunyai sebidang tanah yang terletak di depan Bandar Buat, Nomor 11, RT 02, RW 03, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, seluas 128 m², dengan ukuran panjang $\pm$ 16 m dan lebar $\pm$ 8 m, dengan batas sepadan:
 - sebelah utara berbatas dengan Jalan Padang-Indarung;
 - sebelah selatan berbatas dengan bagian dari tanah/kawan tanah ini juga;
 - sebelah barat berbatas dengan bagian dari tanah/kawan tanah ini juga;
 - sebelah timur berbatas dengan bagian dari tanah/kawan tanah ini juga;
3. Menyatakan sah Surat Pernyataan Hibah tertanggal 20 September 2003, yang diberikan oleh Kaum Suku Jambak, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris (MKW) dalam kaum serta oleh anggota kaum, diketahui oleh Penghulu Suku Jambak Lubuk Kilangan, oleh Ketua RT 02, RW 03, oleh Lurah Bandar Buat dan oleh Camat Lubuk Kilangan serta telah dibukukan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu oleh Notaris Yuyu Trisanti, S.H., tertanggal 23 Desember 2003;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mengambil dan menguasai tanah objek perkara dan mendirikan bangunan secara tanpa hak di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan tanah objek perkara *a quo* serta mengangkat segala hak miliknya dan milik orang lain yang mendapat hak

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2023



darinya dan menyerahkan tanah objek perkara *a quo* kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini secara tanggung renteng yang dianggarkan sebesar Rp4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan Nomor 217/PDT/2022/PT PDG., tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/2022/PN Pdg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 29 November 2022, Nomor 217/PDT/2022/PT PDG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 13 September 2022, Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Pdg., yang dimohonkan kasasi tersebut;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2023



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Kaum Suku Jambak, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang, dengan ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris (MKW) yang diketahui oleh Penghulu Suku Jambak Lubuk Kilangan, Ketua RT 02, RW 03, Lurah Bandar Buat dan Camat Lubuk Kilangan dan dibukukan oleh Notaris Yuyu Trisanti, S.H., tertanggal 23 Desember 2003, sehingga tindakan Para Tergugat yang mengambil alih untuk mendirikan bangunan dan menguasai objek sengketa tanpa izin dari Penggugat sebagai pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MAIRAWATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **MAIRAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2023



ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA**

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3567 K/Pdt/2023